

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 199/2533 นายเทียม แก้วประสิทธิ
กรมที่ดิน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1304 (2)

ที่พิพาทเป็นที่ดินมีโฉนด แต่ได้พังทลายเป็นทางน้ำสาธารณะไปแล้ว ย่อมกลายเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นกรมในรัฐบาล จำเลยที่ ๒ เป็นพนักงานที่ดิน จำเลยที่ ๓ เป็นช่างรังวัด เดิมโจทก์ฟ้องจำเลยที่ ๔ ที่ ๕ ให้แบ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท ซึ่งเป็นที่ดินมีโฉนด เนื้อที่ ๔ ไร่ ศาลได้มีคำพิพากษาตามยอมแบ่งกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน ๒ ไร่ ให้จำเลยที่ ๔ ที่ ๕ ส่วนที่เหลือตกให้แก่โจทก์ จำเลยที่ ๔ ที่ ๕ ได้นำ จำเลยที่ ๓ รังวัดแบ่งที่ดินดังกล่าวเป็นที่สาธารณะ ๑ งาน ๖๐ ตารางวา ซึ่งความจริง ที่ดินหา มีเนื้อที่เว้นไว้เป็นที่สาธารณะไม่เมื่อแบ่งที่ดินให้จำเลยที่ ๔ ที่ ๕ จำนวน ๒ ไร่ แล้ว โจทก์จึงได้เนื้อที่ส่วนที่เหลือขาดไป ๑ งาน ๖๐ ตารางวา ขอให้ยกเลิกการรังวัด แบ่งแยกที่ดินดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานที่ดินทำการรังวัดใหม่และแก้เนื้อที่ดินให้ตรงกับจำนวนเนื้อที่ที่ได้รังวัดใหม่

จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ให้การว่า น้ำได้เซาะที่ดินด้านทิศเหนือจนตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน รูปแผนที่ที่จำเลยที่ ๓ รังวัดนั้นถูกต้องแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๔ ที่ ๕ ให้การว่า จำเลยที่ ๓ ได้ทำการรังวัดแบ่งแยกที่ดินดังกล่าวตามสัญญาประนีประนอมยอมความโดยชอบและถูกต้องแล้ว ขอให้ยกฟ้องศาลชั้นต้น พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า ที่ดินด้านทิศเหนือพังทลายเป็นทางน้ำสาธารณะเป็นเนื้อที่ ๑ งาน ๖๐ ตารางวาซึ่งจำเลยที่ ๓ ได้รังวัดหักที่เป็นทางน้ำสาธารณะออก โดยจำเลยที่ ๓ กระทำตามคำสั่งที่ ๒๓/๒๔๘๑ ของกรมที่ดินและโลหกิจ กระทรวงเกษตรราธิการ คำสั่งกรมที่ดินที่ ๕/๒๔๘๕ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และได้นำส่วนที่เหลือของที่ดินมารังวัดแบ่งแยกให้จำเลยที่ ๔ ที่ ๕ ตามคำพิพากษตามยอมดังกล่าวคนละ ๑ ไร่รวมเป็น ๒ ไร่ เห็นว่า จำเลยที่ ๓ ได้รังวัดแบ่งแยกดังกล่าวเป็นการถูกต้อง เพราะที่ดินได้พังทลายเป็นทางน้ำสาธารณะไปแล้ว จึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ในส่วนนี้เนื้อที่ ๑ งาน ๖๐ ตารางวา จึงไม่ใช่ที่ดินส่วนหนึ่งของโฉนดเลขที่ ๖๔๐๑ อีก และการรังวัดแบ่งแยกให้แก่จำเลยที่ ๔ ที่ ๕ คนละ ๑ ไร่ ก็เป็นไปตามคำพิพากษตามยอมแล้ว

พิพากษายืน

(มงคล เปาอินทร์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

ศาลจังหวัดอ่างทอง - นายดิเรก อิงคนินันท์

ศาลอุทธรณ์ - นายเสริมพงศ์ วรยิ่งยง

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------